ORDENANZA MUNICIPAL N° 004-2025-MDC/A

Carhuamayo, 11 de marzo de 2025.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO;

VISTO:

En la sesión de consejo Ordinaria N° 005-2025 de fecha 10 de marzo de 2025, se presentó el Informe N° 041-2025-SSPL/MDC, emitido por la Subgerencia de Servicios Públicos y Locales, sobre la propuesta de Ordenanza Municipal que aprueba la creación de la Instancia de Articulación Local para el Desarrollo e Inclusión Social, Informe N°007-2025-MDC/ALE/CARE de fecha 07 de marzo donde opina favorablemente en relación a la aprobación de la Ordenanza Municipal;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 73° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establecen que las municipalidades en materia de servicios sociales tienen la función de administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social; así como administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población;

Que, el numeral 2.1 del artículo 84° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece como función exclusiva de las municipalidades distritales el planificar y concertar el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las políticas y planes regionales y provinciales, aplicando estrategias participativas que permitan el desarrollo de capacidades para superar la pobreza;

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2019-MIDIS se aprobó la Estrategia de Gestión Territorial "Primero la Infancia", con el propósito de efectivizar, con carácter de prioridad, el acceso al paquete integrado de servicios priorizados, que contribuyen al desarrollo de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 5 años de edad, a través de la gestión articulada de las entidades que conforman el Gobierno Nacional, Regional y Local;

Que, el Decreto Supremo N.° 008-2016-MIDIS, aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), en su Artículo 7° literal e) reconoce como base para la articulación intersectorial e intergubernamental, al gobierno regional y a los gobiernos locales provinciales y distritales de cada jurisdicción, los cuales ejercen sus funciones en materia de desarrollo e inclusión social en estrecha coordinación con el ente rector, en el marco de la política nacional y de la autonomía que les corresponde;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2022-MIDIS se aprueba la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 (PNDIS), la misma que plantea los lineamientos, estrategias y servicios para lograr el desarrollo e inclusión social de las personas en situación de pobreza o en riesgo de caer en ella, desde la infancia hasta la vejez, considerando sus entornos y diversos enfoques transversales, especialmente los de derechos humanos y desarrollo humano;

Que, la referida política nacional establece como objetivos prioritarios los siguientes: OP 1: mejorar el desarrollo infantil temprano para asegurar su inclusión social; OP 2: mejorar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niñas, niños y adolescentes para asegurar su inclusión social; OP 3: incrementar las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos para asegurar su inclusión social; OP 4: mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores para asegurar su inclusión social; OP 5: mejorar las condiciones del entorno de la población para asegurar su inclusión social;

Que, asimismo se alinea a nivel horizontal, con la siguientes políticas nacionales: Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030, Política Nacional de Empleo Decente, Política Nacional de Inclusión financiera, Política Nacional de Igualdad de Género, Política Nacional de Saneamiento, Política Nacional de Competitividad y Productividad, Política Nacional de la Juventud, Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva, Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, Política Nacional Agraria 2021-2030, Política Nacional del Ambiente al 2030, Política Nacional de Educación Ambiental, Política Nacional contra las Drogas al 2030, Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 -Perú Saludable, y Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030; para contribuir a asegurar la inclusión social de las personas en cada una de las etapas del ciclo de vida;

Abdel Vega
ALCALDE

sgmdc2326@gmail.com
Jr. Arica Nº 161 - Plaza de Armas

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 008-2022-MIDIS, en su art. 2, incisos 2.1 y 2.2, la referida Política Nacional, es de cumplimiento obligatorio y aplica a todas las entidades de la administración pública, en todos sus niveles de gobiemo;

Que, el Responsable de la Subgerencia de Servicios Públicos y Locales, mediante el Informe N.° 041-2025-SSPL/MDC, remite el proyecto de ordenanza que establece la conformación de la Instancia de Articulación Local para el Desarrollo e Inclusión Social, el cual se encuentra acorde con la normativa vigente y tiene como objetivo crear un espacio de participación social para la articulación local, la promoción del desarrollo y la inclusión social, así como la implementación de acciones estratégicas con un enfoque multiactor, multinivel, multisectorial, de derechos, territorial, de género, intercultural y de desarrollo humano;

Que, mediante el Informe N.° 041-2025-SSPL/MDC, la Subgerencia de Servicios Públicos y Locales recomienda al Concejo Municipal la aprobación del Proyecto de Ordenanza Municipal que establece la conformación de la Instancia de Articulación Local para el Desarrollo e Inclusión Social (IAL-DIS) del distrito de Carhuamayo, con el propósito de promover la implementación de los objetivos prioritarios de la Politica Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030;

Que, mediante Informe Legal N° 007-2025-MDC/ALE/CARE de fecha 07 de marzo, emitido por el asesor legal externo, quien remite opinión favorable para la aprobación de la ordenanza que Aprueba la Creación de la Instancia de Articulación Local de Desarrollo e Inclusión Social del Distrito de Carhuamayo (IAL- DIS);

Que, el artículo 40 de la Ley N° 27972 establece que las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general que aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa;

Que, es necesario la aprobación de la Ordenanza que crea la Instancia de Articulación Local de Desarrollo e Inclusión Social (IAL-DIS) del distrito Carhuamayo, para permitir la implementación de la Politica Nacional de Desarrollo e Inclusión Social; en base a la articulación intersectorial, interinstitucional e intergubernamental, con la finalidad de promover la ejecución de las políticas públicas en materia de desarrollo e inclusión social y, el acceso oportuno a los servicios sociales, bajo estándares de calidad y con enfoque territorial y diferencial del desarrollo humano para el logro de resultados sociales;

Que, de conformidad con las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.° 27972; y demás normas complementarias; con dispensa de lectura y aprobación de acta; el pleno del Consejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD la propuesta conforme al siguiente detalle:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA CREACIÓN DE LA INSTANCIA DE ARTICULACIÓN LOCAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL DEL DISTRITO DE CARHUAMAYO (IAL-DIS)

Artículo Primero.- APROBAR la **CREACIÓN DE LA INSTANCIA DE ARTICULACIÓN LOCAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE CARHUAMAYO (IAL-DIS)** como un espacio de participación social para lograr la provisión de servicios, entrega de bienes o el desarrollo de intervenciones orientadas al desarrollo e inclusión social en el territorio, generando consensos, intercambiando información, efectuando acciones conjuntas, impulsando el cumplimiento de acuerdos, entre otros, con enfoque del hogar, ciclo de vida, territorial, basado en derechos humanos, género, intercultural, perspectiva de discapacidad, gestión social de riesgos, desarrollo humano, gerontológico, enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor y curso de vida.

Artículo Segundo. – FINALIDAD ser una instancia de articulación local de carácter interinstitucional, que cuente con participación de representantes en el territorio, tales como: gobierno nacional, gobierno regional, sector privado, academia y sociedad civil organizada; para contribuir al logro de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión (PNDIS) al 2030, a fin de cerrar las brechas sociales para la reducción de la pobreza en el distrito de Carhuamayo.

Artículo Tercero. - ESTABLECER la prioridad de atención de los objetivos y lineamientos siguientes:

2.1. Objetivos Prioritarios de la IAL-DIS:

1. Mejorar el desarrollo infantil temprano.
2. Mejorar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niñas, niños y adolescentes.
3. Incrementar las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos.
4. Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.
5. Mejorar las condiciones del entorno de la población para asegurar su inclusión social.

Abdel Vega
ALCALDE

Juventud EXPERIENCIA que lidera

sgmdc2326@gmail.com
Jr. Arica Nº 161 - Plaza de Armas

2.2. Lineamientos Estratégicos de la IAL-DIS

a. Monitorear y reportar a las entidades encargadas de la prestación de los servicios e intervenciones priorizadas, la ejecución del registro nominal de mujeres gestantes y niñas, niños y adolescentes, y los problemas identificados tales como inconsistencias, duplicidades, filtraciones o exclusiones, entre otros.
b. Monitorear y reportar al MIDIS el seguimiento al funcionamiento y cumplimiento de los acuerdos de la instancia, así como los problemas identificados y las soluciones implementadas.
c. Monitorear y reportar al Organismo de Focalización e Información Social - OFIS sobre las limitaciones para la operatividad y el funcionamiento de las Unidades Locales de Empadronamiento, así como las vinculadas al cierre de brechas de información de hogares de sus jurisdicciones territoriales.
d. Comunicar a los representantes de las entidades encargadas de la provisión de las intervenciones y servicios acerca del cumplimiento de los acuerdos asumidos en el marco de la implementación de intervenciones y servicios priorizados según curso de vida, y otros compromisos para el cumplimiento de la política pública orientada al desarrollo e inclusión social.
e. Analizar y brindar información a la Instancia de Articulación Regional de Desarrollo e Inclusión Social sobre el incumplimiento de compromisos del gobierno local o de la entidad pública prestadora del servicio, para la adopción de las medidas correctivas que correspondan.

Artículo Cuarto. - DISPONER, que los espacios de participación social, como consejos consultivos, mesas de trabajo, comisiones u otros espacios constituidos con anterioridad que se encuentren activos, se incorporen a la IAL-DIS; o en su efecto, designen un representante titular y alterno, en el marco de la articulación y promoción del desarrollo social.

Artículo Quinto. - APROBAR la conformación de la Instancia de Articulación Local para el Desarrollo e Inclusión Social (IAL-DIS) del distrito de Carhuamayo, integrada por:

a. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo
b. El responsable de la Subgerencia de Servicios Públicos y Locales de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo
c. Jefatura de Planeamiento y Presupuesto o su representante.
d. Subgerente de Medio Ambiente y Economía Local.
e. Jefatura de la Unidad de Programas Sociales y Defensa de Derechos Ciudadanos.
f. Representante de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED).
g. Representante del Área Técnica Municipal (ATM).
h. Representante del Padrón Nominal.
i. Representante de la Oficina Local de Empadronamiento (ULE).
j. Representante de la Oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA).
k. Representante del Programa Nacional Cuna Más.
l. Representante del Programa Nacional Juntos.
m. Representante del Programa Nacional Wasi Mikuna.
n. Representante del Programa Nacional Pensión 65.
o. Representante del Centro de Salud de Carhuamayo
p. Representante de la Institución Educativa Jorge Chávez
q. Representante de la Institución Educativa Industrial Santa Rosa
r. Representante de la Institución Educativa Micaela Bastidas
s. Representante de la Institución Educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres
t. Presidenta Central del Programa Vaso de Leche
u Presidenta Central de Comedores Populares.
v. Juez de Paz de Segunda Nominación
w. Representante del Instituto Superior Tecnológico Publico Meseta del Bom Bom.
x. Representante de la Policía Nacional.
y. Presidenta de la Comunidad Campesina de Carhuamayo
z. Representante del Centro de Salud Mental

Artículo Sexto. - SECRETARÍA TÉCNICA

La Secretaría Técnica de la IAL-DIS está a cargo de la Subgerencia de Servicios Públicos y locales o quien haga sus veces, quien asume la responsabilidad administrativa y las coordinaciones operativas de su funcionamiento; así como, reporta periódicamente al Alcalde y es responsable de llevar el registro de los acuerdos, y toda la documentación que se genere.

Abdel Vega
ALCALDE

sgmdc2326@gmail.com
Jr. Arica Nº 161 - Plaza de Armas

Artículo Séptimo. - DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES

Los representantes señalados en el Artículo Quinto deberán ser designados mediante documento escrito dirigido a la Secretaría Técnica, dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Ordenanza.

Artículo Octavo. - ENCARGAR a la Secretaria Técnica la elaboración del Reglamento en un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario posteriores a la aprobación de la presente Ordenanza Municipal, la misma que será aprobada mediante Resolución Municipal.

Artículo Noveno. - DISPONER, en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de la aprobación de la presente Ordenanza, se instale la Instancia de Articulación Local de Desarrollo e Inclusión Social IAL-DIS.

Artículo Décimo. - DEJAR SIN EFECTO cualquier disposición interna que se oponga a la presente Ordenanza.

Artículo Décimo primero. - ENCARGAR a la Subgerencia de Servicios Públicos y locales notificar la presente Ordenanza Municipal a las instituciones mencionadas en el Artículo Quinto.

Artículo Décimo segundo. - La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Portal de transparencia de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO
ALCALDIA
Abog. ABDEL E. VEGA HUARANGA
ALCALDE